

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ จำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ร้องขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งมีน้อยกว่ากึ่งจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากราษฎรขอถอนรายชื่อออกจากหนังสือร้องเรียน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการลงประชามติหรือการออกเสียงประชามติ เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้อง

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีราษฎรในหมู่บ้านลงประชามติให้ออกจากตำแหน่งตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖)<sup>๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ และโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านในกรณีนี้ไว้ว่า ในกรณีที่มีราษฎรร้องเรียนขอให้พิจารณาให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งและอำเภอดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่ามีพฤติการณ์ น่าเชื่อว่าเป็นตามคำร้องเรียนแต่ไม่อาจสั่งให้ออกจากตำแหน่งฐานบกพร่องทางความประพฤติ หรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่งได้ ก็ให้ใช้วิธีการให้ประชาชนออกเสียงประชามติ โดยดำเนินการเป็นทางลับ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลของผู้ใหญ่บ้าน หรือป้องกันมิให้ประชาชน เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าใช้สิทธิ และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณี ให้แต่งตั้งกรรมการ ขึ้น ๕ คน โดยจะแต่งตั้งชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ เมื่อปรากฏว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ ต้องการให้ออกจากตำแหน่ง ให้กรรมการรายงานต่ออำเภอ กิ่งอำเภอท้องที่ เพื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออกจากตำแหน่งต่อไป ประกอบกับกรมการปกครองได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ว่า มูลกรณี ที่จะจัดให้ราษฎรออกเสียงประชามติ คือ (๑) อำเภอได้วักกล่าวตักเตือน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน ละเลย เพิกเฉย เฉื่อยชาหรือไม่สนใจในการปฏิบัติหน้าที่ (๒) มีผู้ร้องเรียน และอำเภอสอบสวนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรและ ไม่สมควรไว้วางใจให้เป็นผู้นำหมู่บ้านต่อไป หรือ (๓) อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสามารถ ไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติการณ์ใช้อิทธิพลกดขี่ข่มเหงราษฎร หรือประพฤติตน

<sup>๔</sup> พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ละเลย

๒. เฉื่อยชา

(๖) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่ง

๑. ละเลย

๒. เฉื่อยชา

เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ราษฎร และวิธีการออกเสียงประชามติไว้ ดังนี้ (๑) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกโดยพิจารณารายชื่อที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และจะต้องประกาศให้ราษฎรทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการเพิ่มหรือถอนรายชื่อขึ้นด้วย ซึ่งควรกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันลงประชามติเป็นระยะเวลาพอสมควร (๒) จัดทำประกาศอำเภอ กำหนดวัน เวลา สถานที่ รวมทั้งเงื่อนไขและวิธีการในการลงประชามติ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินการลงประชามติให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นประกอบในการนี้ด้วยตามความเหมาะสม (๔) ดำเนินการขอประชามติและประกาศผลการลงประชามติให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบโดยเร็ว แล้วรายงานจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ หนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ตอบข้อหารือกรณีราษฎรเข้าชื่อร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไว้ว่า อำเภอจะต้องพิจารณาถึงมูลเหตุของการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งเป็นสำคัญ ถ้ามูลกรณีมีเหตุที่อาจจัดให้ราษฎรออกเสียงประชามติได้ และอำเภอได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ แล้ว แม้จำนวนผู้เข้าชื่อร้องขอจะมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด อำเภอก็อาจใช้ดุลพินิจดำเนินการจัดให้มีการลงประชามติได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมกับการเป็นผู้นำท้องถิ่น และอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์น่าเชื่อตามที่ถูกร้องเรียนแต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งให้ออกจากตำแหน่งได้ คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ต่อมา อำเภอได้ประกาศให้มีการลงประชามติให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ พ้นจากตำแหน่ง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการลงประชามติ จำนวน ๕ คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงประชามติ และจัดให้มีการประชุมราษฎรเพื่อชี้แจงถึงคุณสมบัติผู้ลงคะแนน วิธีการลงคะแนน ตลอดจนวิธีการลงประชามติ เมื่อถึงวันลงประชามติ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงมติก็ได้ประชุมชี้แจงราษฎรกรณีลงประชามติอีกครั้ง ซึ่งผลการลงประชามติปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนประชามติ จำนวน ๑๔๑ คน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในตำแหน่งจำนวน ๑ คะแนน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๓๘ คะแนน บัตรเสีย ๒ ใบ จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนประชามติผู้ใหญ่บ้านตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ในขณะนั้นจำนวน ๒๕๗ คน หลังจากนั้น อำเภอได้รายงานผลการลงประชามติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก



ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ กรณีจึงเห็นได้ว่าการดำเนินการเพื่อจัดให้มีการลงประชามติในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นไปตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ และหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ แล้ว

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการกลั่นแกล้งโดยหนังสือร้องเรียนเป็นการใส่ร้ายและเป็นเรื่องเท็จนั้น มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากราษฎรร้องขอโดยคำนึงถึงความประสงค์ของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญ ซึ่งการออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของราษฎร เมื่อการลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งได้กระทำในทางลับและไม่ปรากฏว่าได้มีการกระทำในทางทุจริตหรือการกระทำใดเพื่อให้การลงประชามติเป็นไปโดยมิชอบหรือเบี่ยงเบนไปจากเจตนาที่แท้จริงของราษฎร ประชามติดังกล่าวย่อมถือเป็นเจตนาสำคัญของราษฎรที่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การร้องเรียนเกิดจากเหตุต่าง ๆ และพฤติการณ์อื่น ๆ จึงไม่อาจหักล้างผลของการลงประชามติที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ นอกจากนี้ กรณีอ้างว่ามีการกระทำความผิดที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดีทำให้การลงประชามติขาดความเป็นกลางนั้น การเป็นกรรมการในการลงมติดังกล่าวเป็นเพียงการควบคุมและนับคะแนนการลงประชามติเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจในการลงประชามติของราษฎรแต่อย่างใด จึงไม่ทำให้การลงประชามติขาดความเป็นกลาง ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการกระทำหรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือให้เป็นที่เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี หรือกระทำการนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือกระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่มีผู้ขอถอนรายชื่อออกจากหนังสือร้องเรียน จึงทำให้เหลือจำนวนราษฎรผู้ร้องเรียนเพียง ๑๑๘ คน ไม่ถึงกึ่งจำนวนของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า มีผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น ๒๕๗ คน กึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวจึงเท่ากับ ๑๒๘.๕ คน เมื่อมีราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเพียง ๑๑๘ คน ร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง กรณีจึงไม่ถึงกึ่งจำนวนของราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด ร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ แต่กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง โดยเหตุที่ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ การพิจารณากรณีนี้จึงต้องคำนึงถึงเจตนาของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นเป็นสำคัญ ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดรายละเอียดและวิธีการร้องขอให้ออกจากตำแหน่งของราษฎร กระทรวงมหาดไทย

จึงกำหนดให้มีการลงประชามติเพื่อตรวจสอบเจตนาที่แท้จริงของราษฎรในหมู่บ้านนั้นว่า มีราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า กี่หนึ่งหรือไม่ การพิจารณาให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งในกรณีนี้ จึงต้องพิจารณาถึง จำนวนเสี่ยงจากการลงประชามติมากกว่าจำนวนราษฎรที่ยื่นคำร้องขอต่ออำเภอ เมื่อมีผู้มาใช้สิทธิ ลงคะแนนประชามติจำนวน ๑๔๑ คน และได้ลงมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งจำนวน ๑๓๘ คน จากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านจำนวน ๒๕๗ คน ราษฎรที่ต้องการให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากตำแหน่งจึงมีมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงฟังได้ว่าเป็นกรณีที่ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕/๒๕๕๗)

### ๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

#### ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๑.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑) ลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการ ที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น จะกระทำ

กรณีห้ามหุ้นส่วนจำกัดซึ่งมีสามของผู้ดำรงตำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด ได้รับอนุญาตการประกอบกิจการดูดิน กรวด ทราย โดยเสียค่าตอบแทนในสัมปทานดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น การอนุญาตให้ดำเนินกิจการดูดิน กรวด หรือขุดทรายในที่ดินของรัฐ เป็นอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน และผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัดตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นการชำระค่าตอบแทนโดยผลของกฎหมายดังกล่าว ไม่ใช่การเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น นายกองคํการบริหาร ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบมิได้กระทำการอันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคู่สัญญาซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวหา นาง ม. ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า นาง ม. กระทำผิดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยขณะที่นาง ม. ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สอง ห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งมีสามีของนาง ม. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และนาง ม. เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ ได้รับอนุญาตการประกอบกิจการดูดหิน กรวด หราย ในบริเวณลำน้ำโขง โดยเสียค่าตอบแทนในสัมปทานดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน และยังปรากฏว่าทางห้างฯ ได้ยื่นขอเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ได้มีการยื่นขอถอนหลักประกันของออกไปในเวลาต่อมา จึงถือได้ว่านาง ม. มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกระทำตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลคำวินิจฉัยว่า การดำเนินกิจการดูดหรือขุดทรายในที่ดินของรัฐนั้น เป็นการได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ดำเนินกิจการดูดหรือขุดทรายในที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์การค้าตามใบอนุญาตขุดทรายลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ หรือตามใบอนุญาตให้ขุดทรายในปีอื่น ๆ การได้รับอนุญาตของห้างฯ มิใช่สัญญาสัมปทานโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แม้จะได้รับการชำระค่าตอบแทนรายปีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ก็เป็น การชำระค่าตอบแทนโดยผลของกฎหมาย จึงวินิจฉัยว่านาง ม. มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาสัมปทานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ



ส่วนกรณีข้างๆ ได้ยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธรรมชาติห้วยทรายภูลังกาซึ่งต่อมาได้มีการถอนหลักประกันของดังกล่าวไปแล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารพยานบุคคลและผลพิสูจน์ลายมือชื่อจากกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้ว ฟังได้ว่าสามีของนาง ม. มิได้เป็นผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว หากแต่บุคคลอื่นเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อไปยื่นเสนอราคาแทนนาง ม. จึงมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกระทำตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านาง ม. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกระทำ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ (๕) มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖) มาตรา ๓๗ (๖) และมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคำสั่งศาลหรือถือคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งให้นาง ม. พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่นาง ม. จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาง ม. ไม่เคยเป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จึงไม่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๓๕/๑ (๓)<sup>๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

<sup>๔</sup> พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

๑.๒๒

๑.๒๒

(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

๑.๒๒

๑.๒๒





บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่จะมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๔)<sup>๑๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีข้างหุ้นส่วนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ ดูดหิน กรวด ทรายนั้น การอนุญาตให้ดำเนินกิจการดูดหิน กรวด หรือขุดทรายในที่ดิน ของรัฐ เป็นการอนุญาตตามมาตรา ๙<sup>๑๑</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นผู้อนุญาต แม้มาตรา ๙ ทวิ<sup>๑๒</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะบัญญัติให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ ต้องเสียค่าตอบแทน เป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่การชำระค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวก็เป็นการชำระค่าตอบแทนโดยผลของมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่อาจที่จะแปลความว่าข้างฯ ได้เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะเป็นเพียงการชำระค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากสัญญาเท่านั้น ประกอบกับกิจการดูดหิน กรวด ทรายในที่ดินของรัฐ มิใช่กิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ตามมาตรา ๕๐ และ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ดังนั้น นาง ม. ซึ่งเป็นหุ้นส่วน

<sup>๑๐</sup> พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

<sup>๑๑-๑๒</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่ รัฐมนตรีประกาศหวห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

มาตรา ๙ ทวิ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ประเภทจำกัดความรับผิดชอบมิได้กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓)<sup>๑๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สามของนาง ม. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เข้ายื่นขอเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น การยื่นขอเสนอราคาดังกล่าวได้กระทำก่อนที่นาง ม. จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และภายหลังเปิดซองประกวดราคา ห้างฯ ก็ไม่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประกวดราคาและได้ถอนหลักประกันของไปในภายหลัง กรณีจึงต้องฟังว่าในขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาง ม. ไม่ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จึงไม่มีเหตุที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖)<sup>๑๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยว่านาง ม. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาสัมปทานดูดทรายหรือกรวดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๕)

<sup>๑๓-๑๔</sup> พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑.ลข

๑.ลข

(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙

๑.ลข

๑.ลข

มาตรา ๔๔/๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.ลข

๑.ลข

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

๑.ลข

๑.ลข





### ๓.๑.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อห้ามมิให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐสร้างประโยชน์ส่วนตนโดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์ของรัฐ ดังนั้น การจะพิจารณาว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ฟ้องคดีได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีถูกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คัดค้านการดำรงตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีเพราะเหตุเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีข้างหุ้นส่วนจำกัด อ. โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้เข้าทำสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ซึ่งตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบคณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บทบัญญัติในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕)<sup>๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อห้ามมิให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐสร้างประโยชน์ส่วนตนโดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์ของรัฐ ดังนั้น การพิจารณาว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทำให้ต้องผูกพันรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างจนถึง

---

<sup>๔</sup> พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ

๑. ....

๒. ....

(๕) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

๓. ....

๔. ....



วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อันเป็นเวลาก่อนวันที่ห้ามฯ จะพ้นจากความรับผิดที่ผูกพันตามสัญญาจ้าง และจนถึงปัจจุบันผู้ฟ้องคดียังคงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ ดังกล่าว ในกรณีนี้เห็นว่า แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและต่อมาได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการอนุมัติทำสัญญาจ้างและลงนามในสัญญาจ้างที่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินตามสัญญาจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และแม้ว่าสัญญาจะกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานก็ตาม แต่ข้อสัญญาดังกล่าวก็เป็นเพียงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จ้างตามข้อสัญญาที่ได้ให้ไว้เท่านั้น และความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาจ้างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ โดยสภาพของเรื่องผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับห้างฯ ได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นอกจากนี้ ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้อำนาจหน้าที่อันเกิดจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในลักษณะช่วยเหลือ เกื้อกูลหรือให้ประโยชน์อย่างใด ๆ แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. เกี่ยวกับสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวหรือสัญญาอื่นใด ที่กระทำภายหลังผู้ฟ้องคดีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงในสัญญาที่ห้างฯ ทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๑/๒๕๕๖)



### ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) การวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเคยพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล จึงไม่อาจนำข้อมูลของบุคคลอื่นมารับฟังว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนของบุคคลผู้ใดอันจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ดังนั้น การที่บิดาของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา จึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นบุตรชายมีลักษณะต้องห้ามกรณีเคยพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้งแต่อย่างใด

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ร้องเรียนต่อนายอำเภอบรรพตพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของนาย ส. ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ กรณีนาย พ. ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน (ยกเว้นที่ดิน) กับนาย ส. ผู้เป็นบุตรชาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยว่า นาย พ. เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของนาย พ. จึงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมา เมื่อมี



การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ และนาย ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นาย ส. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน จึงหาหรือไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ความเห็นว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะสอบสวนและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณากรณีร้องเรียนแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่านาย ส. มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ หาหรือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานอัยการจังหวัด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ติดตามขอทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นเรื่องร้องเรียนอยู่ในระหว่างรอฟังผลการพิจารณาของสำนักงานอัยการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด และยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ เนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดในประเด็นข้อกฎหมาย ต่อมา จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีตอบข้อหาหรือว่า นาย ส. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งผลการพิจารณาพร้อมกับหนังสือตอบข้อหาหรือของจังหวัดให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ว่านาย ส. ไม่ได้เป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต และไม่ได้เป็นบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า จากการชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการสอบสวนและสืบสวนข้อเท็จจริงในมูลเหตุที่เกิดขึ้น แต่กลับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการสอบสวนและวินิจฉัยในปัญหาว่านาย ส. ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่



### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจนเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๘/๑ (๓)<sup>๑๖</sup> ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง<sup>๑๗</sup> แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น จะต้องเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุมีส่วนได้เสียในสัญญาที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง โดยนายอำเภอมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยกรณีดังกล่าวและคำวินิจฉัยของนายอำเภอถือเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการสอบสวนและวินิจฉัยในกรณีนี้ไว้แต่อย่างใด ในการดำเนินการพิจารณาทางปกครองจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้รับทราบข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้นั้นได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนหักล้างข้อกล่าวหาด้วยตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่กรณีจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีร้องเรียนขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนาย ส. ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีหนังสือหารือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

<sup>๑๖-๑๗</sup> พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ





ผู้ว่าราชการจังหวัด และอัยการจังหวัดแล้ว ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีว่า นาย ส. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในการเข้าทำสัญญาขายวัสดุเคมีภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล นาย ส. กระทำไปตามปกติในทางพาณิชย์กรรมและเป็นการขายวัสดุเคมีภัณฑ์ในราคาท้องตลาดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่เข้าลักษณะเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต และก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาย ส. ไม่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นใด นาย ส. จึงไม่ใช่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง นาย ส. จึงไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแล้วตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นที่สุดตามบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล จึงไม่อาจนำข้อมูลของผู้อื่นมารับฟังว่า นาย ส. เป็นตัวแทนของผู้นั้นอันจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๘/๒๕๕๖)

### ๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

#### ๑) คำสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดความไว้วางใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้นานเพียงตราบเท่าที่ยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้นอยู่ ดังนั้น เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดที่เป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดความไว้วางใจลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีดุลพินิจที่จะถอดถอนหรือสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก

หมดความไว้วางใจได้ ซึ่งคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามกรณีนี้ แม้จะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองแต่หาอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่สองโดยอ้างเหตุไม่ปฏิบัติตามนโยบายและไม่สนองนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสร้างความแตกแยกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงรายละเอียดข้อกล่าวหาและเหตุผลของการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น คือ ผู้ฟ้องคดีประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา และมีความขัดแย้งกับคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น สร้างความแตกแยกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่าคำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้ จึงยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและได้มีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและไม่มี การสอบสวนก่อนออกคำสั่ง ทั้งไม่ได้ให้เหตุผลประกอบการออกคำสั่งที่ชัดเจนเพียงพอ การออกคำสั่งพิพาทเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามฟ้อง และให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งในคดีนี้เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕<sup>๑๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งยังเป็นคำสั่งที่กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีและ

<sup>๑๔</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



เป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ แต่โดยที่มาตรา ๕๘/๓<sup>๑๙</sup> แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองการการบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน มาตรา ๕๙ (๓)<sup>๒๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองการการบริหารส่วนตำบล และมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๒)<sup>๒๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้รองนายกองการการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อนายกองการการบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จะเห็นได้ว่าจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวว่านายกองการการบริหารส่วนตำบลมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑<sup>๒๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และที่ตนไว้วางใจเป็นรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือ

<sup>๑๙-๒๒</sup> พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองการการบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา ๕๘/๓ นายกองการการบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองการการบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองการการบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

มาตรา ๕๙ นายกองการการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองการการบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองการการบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองการการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) นายกองการการบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจถอดถอนหรือสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อตนหมดความไว้วางใจแล้ว และเห็นได้ว่าโดยสภาพแล้วการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ดุลพินิจถอดถอนหรือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดความไว้วางใจในตัวผู้นั้น ไม่อาจจะถือเป็นการลงโทษบุคคลดังกล่าว ทั้งการกระทำหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อมหรือหมดความไว้วางใจลง ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำหรือพฤติการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจจะเป็นการกระทำหรือพฤติการณ์ของผู้นั้นโดยรวมก็ได้ ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องแล้ว การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ดุลพินิจสั่งถอดถอนหรือสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐<sup>๒๓</sup> และมาตรา ๓๗<sup>๒๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีได้รับฟังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการออกคำสั่งก่อนที่จะออกคำสั่งพิพาท และได้จัดให้มีเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจไว้ในคำสั่งดังกล่าว หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งพิพาทโดยละเอียด จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำความดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นเมื่อตามกฎหมายแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่

<sup>๒๓-๒๔</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่ตนไว้วางใจเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และให้บุคคลเช่นว่านั้นอยู่ในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นานเพียงตราบเท่าที่ตนยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้นอยู่เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามนโยบายและไม่สนองนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสร้างความแตกแยกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมดความไว้วางใจผู้ฟ้องคดีแล้วโดยสิ้นเชิง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในสังกัดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๖/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๑๘/๒๕๕๕<sup>๒๔</sup> ที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๐๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต

การเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามและเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและในขณะสมัครรับเลือกตั้งตลอดจนทั้งก่อนและในขณะดำรงตำแหน่งด้วย เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะเหตุที่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น การพิจารณาความเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตนั้นจึงต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมในช่วงเวลาก่อนดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า

<sup>๒๔</sup> คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๘/๒๕๕๕ เป็นกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้อำนาจดุลพินิจในการออกคำสั่งให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ



**ผู้ใดมีพฤติกรรมในทางทุจริตก่อนเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้นั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย**

**สรุปข้อเท็จจริง**

ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมกันจัดให้มีการปลอมลายมือชื่อของผู้รับเหมาก่อสร้างลงในเอกสารการเสนอราคาประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้าง พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหว่างการดำเนินการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากครบวาระและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกวาระหนึ่ง ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีในฐานความผิดดังกล่าวตามนัยมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภออุทุมมลาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงจังหวัดหรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและจังหวัดตอบข้อหารือว่า ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีควรนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตอันถือว่าการมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ซึ่งทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคสอง และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกของตน โดยมีพฤติการณ์กระทำความผิดเช่นเดียวกับรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนื่องจาก

